



Samsuddin bin Md Husin
lwn.
Ketua Pendakwa Syarie

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain(Pengerusi), YA Dato Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

31 Mei 2022 / 29 Ramadhan 1443H

No. Kes Rayuan : 10000-143-0001-2022

Pegum Syarie Pemohon: Tiada

Ketua Pendakwa Syarie: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes ini adalah rayuan berkaitan keputusan kes khalwat yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah melalui Kes Jenayah No: 10500-143-0001-2008. Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 2 Februari 2011.
- 2) Pada 3 Mac 2022, Pegum Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Diri Pegum Syarie dan Notis Sebutan telah dikeluarkan kepada pihak-pihak dan Pegum Perayu pada 7 Mac 2022.
- 3) Tarikh sebutan kes seterusnya ditetapkan pada 31 Mei 2022 walau bagaimanapun, Perayu tidak menghadiri sebutan kes tersebut.
- 4) Kami berpuashati bahawa Notis telah dikeluarkan kepada Perayu untuk kehadiran ke Mahkamah namun tiada tindakan dari Perayu. Kami

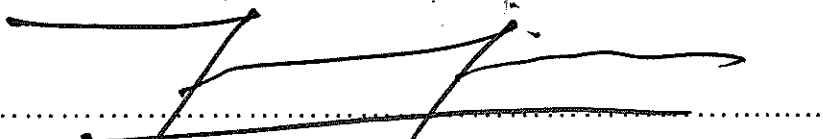
dengan ini bersetuju membuang dan membatalkan kes rayuan no 10000-143-0001-2022 atas alasan ketidakhadiran Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan serta rekod pengurusan bagi rayuan ini dan mengambil kira bahawa Perayu tidak hadir tanpa makluman pada hari ini, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan sebagaimana berikut:

1. Kes Rayuan No. ~~10000-143-0001-2022~~ ¹⁰⁰⁰⁰⁻¹⁴³⁻⁰⁰⁰¹⁻²⁰²² ~~10000-023-0054-2021~~ ³⁻ adalah dibatalkan dan kes dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Syariah bagi pelaksanaan hukuman.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor